XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

A kincstári vagyon részét képező Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek körét a Nemzeti Földalapról szóló törvény (a továbbiakban: Nfatv.) határozza meg. A Nemzeti Földalap felett az állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai és bevételei, a központi költségvetés központosított kiadásait és bevételeit képezik.

1. CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos 2018. évi bevételek összege 3 350,0 millió forint, amely az alábbi megoszlás szerint került tervezésre.

1. ALCÍM: INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Az Ingatlan értékesítéséből származó bevételek alcím 2018. évi előirányzata 300,0 millió forint.

A „Földet a gazdáknak!” Program lezárását követően jelentős mértékben csökkenő termőföld értékesítési bevételek 2018-ban a 3 hektár alatti földrészletek döntően kérelemre induló egyszerűsített eljárásban történő értékesítéséből származhatnak. A 2018. évben értékesíteni tervezett több mint 200 ingatlan mintegy 330-340 hektárt tesz ki, a tervezett átlagos értékesítési ár 900 000 forint/hektár. A hektáronkénti tervezett értékesítési átlagár mértékének meghatározásánál az került figyelembe vételre, hogy jogszabály erejénél fogva az állami földek értékesítésére csak a helyben kialakult szokásos piaci ár felett van lehetőség.

Ezen a bevételi alcímen kerülhet elszámolásra a birtok-összevonási célú termőföldcserék államot megillető esetleges értékkülönbözete, amelynek összege azonban az egyenértékű csere elvéből kiindulva tervszinten nem számszerűsíthető.

2. ALCÍM: HASZONBÉRLETI DÍJ

A Haszonbérleti díj alcím 2018. évi előirányzata 2 880,0 millió forint.

Az előirányzat egyrészt a termőföldek haszonbérbe adásából eredő haszonbérleti díjakat, másrészt a termőföldek kultúrállapotban való tartását, hasznosítását célzó ideiglenes földhasználati megbízási szerződésekből származó földhasználati díjakat tartalmazza.

Az NFA által haszonbérlettel (és ideiglenes földhasználati megbízási szerződésekkel) hasznosított terület nagysága az elmúlt időszakban közel 380 000 hektár volt, amelyből a „Földet a gazdáknak!” Program során közel 200 000 hektár került eladásra.

A 2018. évi termőföld haszonbérleti díj meghatározása figyelemmel van

- a fennálló régebbi haszonbérleti megállapodások különböző díjmértékeire (550 - 900 Ft/AK/év),
- az új haszonbérleti szerződésállomány átlagos díjmértékére (1 250 Ft/AK/év),
- az ideiglenes földhasználatot biztosító megbízási szerződések átlagos földhasználati díjmértékére (1 350 Ft/AK/év).

3. ALCÍM: VAGYONKEZELŐI DÍJ

A Vagyonkezelői díj alcím 2018. évi előirányzata 120,0 millió forint.

Az előirányzat alapját döntően az állami tulajdonban lévő erdészeti társaságokkal fennálló vagyonkezelési szerződések képezik, amelyekre vonatkozóan az érintett fizetési kötelezettség mintegy 914 000 hektár területet érint.

4. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK

Az Egyéb bevételek alcím 2018. évi előirányzata 50,0 millió forint.

Az előirányzat – többek között – magában foglalja a szolgalmi jogok alapítása folytán keletkező kártalanításokból, valamint az erdőgazdálkodói elszámolásokból eredő bevételeket.

2. CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra fordítható kiadások a 2018. évben együttesen 14 850,0 millió forintot tesznek ki, amelynek valamivel több, mint 61%-át az életjáradék ellenében történt földvásárlások utáni kifizetések, mintegy 24%-át a vagyongazdálkodással közvetlenül összefüggő kiadások, míg közel 9%-át a termőföldek vásárlásához kötődő teljesítések jelentik. A fennmaradó összeg egyrészt az ingatlanok fenntartásával járó kiadások finanszírozására szolgál, másrészt magában foglalja a Fejezeti tartalék előirányzatát.

1. ALCÍM: TERMŐFÖLD VÁSÁRLÁS

A Termőföld vásárlás alcím 2018. évi előirányzata 1 300,0 millió forint.

A kiadási előirányzat egyrészt az állam jogszabályban foglalt termőföld elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó, másrészt a jogszabály alapján az állam részére ellenérték fejében felajánlott termőföldek megvételéhez kötődő kiadásokat tartalmazza. Ezen földvásárlás kiterjed az osztatlan közös tulajdoni hányadok csökkentését szolgáló tulajdonosi közösség megszüntetésére vonatkozó szerződésekre és az 1/1 arányú termőföld ingatlanok vásárlására is. Az alcímen történik meg továbbá a kisajátítással, a végrehajtási, a felszámolási vagy az önkormányzati adósságrendezési eljárással kapcsolatos termőföld vásárlások kiadásainak, valamint a birtok-összevonási célú termőföldcserék államot terhelő értékkülönbözetének elszámolása.

Az előirányzat előző évihez mért csökkenését az okozza, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program végrehajtását követően az állami tulajdonszerzés alapvetően a jogszabályi rendelkezésekből eredő és a jelzett speciális célú, valamint a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó termőföldvagyon minőségi javítását célzó vásárlások, cserék esetén merül fel.

A tervezett átlagos vételi ár, figyelemmel a földrészletek változó elhelyezkedésére és földminőségére, 1 000 000 forint/hektár, így 2018-ban összesen mintegy 1 300 hektár termőföldterülettel gyarapodhat a Nemzeti Földalapba tartozó vagyon.

2. ALCÍM: ÉLETJÁRADÉK TERMŐFÖLDÉRT

Az Életjáradék termőföldért alcím 2018. évi előirányzata 9 100,0 millió forint.

Az alcím terhére történő tervezett kifizetések összege figyelembe veszi a programokban részt vevők halandósági adatait, az életjáradék tárgyévet megelőző évben megvalósult átlagos nyugdíjemeléshez kötődő növekedése mértékét, és azt, hogy az NFA a jövőben új programot nem tervez indítani. Az előirányzat a 2002. augusztus 1-je és 2010. augusztus 31-e között megkötött életjáradéki szerződésekben az állam terhére vállalt fizetési kötelezettségek, valamint azok kapcsolódó folyósítási költségeinek 2018. évi kiadásait tartalmazza.

3. ALCÍM: INGATLANOK FENNTARTÁSÁVAL JÁRÓ KIADÁSOK

Az Ingatlanok fenntartásával járó kiadások alcím 2018. évi előirányzata 450,0 millió forint.

Az alcím a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek Nfatv. szerinti hasznosításáig (haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adás, értékesítés, földcsere) a termőföld védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló hasznosítási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kiadásokat foglalják magukban.

A kiadási előirányzat nagyságának előző évihez közel hasonló szinten tartását az alábbi tényezők indokolják:

- a „Földet a gazdáknak!” Program során a megfelelő kultúrállapotú termőföldek kerültek értékesítésre, ezért az állam tulajdonában maradt területek esetében szükséges a további hasznosításba vonhatóság feltételeinek kialakítása (rekultivációs és művelési ág helyreállítási munkák, illegálisan lerakott hulladékok elszállítása stb.),
- azon területek esetében, amelyeknek értékesítése nem történt meg, folytatódik a lejáró haszonbérleti szerződésekkel érintett termőföldek nyilvános pályázatok útján történő haszonbérbe adása. Az új haszonbérleti szerződések megkötéséig az NFA-t terheli az időleges hasznosítási kötelezettség,
- a termőföldvásárlások révén gyarapszik azon területek mértéke, ahol a hasznosítási kötelezettség teljesítését az NFA-nak időlegesen saját használatával kell biztosítania.

4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI

A Vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím jogcímcsoportjainak 2018. évi előirányzata összesen 3 500,0 millió forint.

Az alcím előirányzatai a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonnal való gazdálkodást hosszú, illetve rövidtávon segítő szolgáltatások igénybevételének költségeit, továbbá egyéb, járulékos jellegű kiadásait foglalják magukba.

A Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díjára 800,0 millió forintot fordíthat az NFA, amely előirányzat tartalmazza a Nemzeti Földalapot érintő szerződéskötések folyamatát támogató jogi képviselők, valamint az NFA dolgozói által nem gyakorolható különféle szakértői (könyvvizsgálat, közbeszerzés, stb.) és kisegítő tevékenységek (vagyonértékelések, értékbecslés) kiadásait.

Az Eljárási költségek, díjak jogcímcsoport 450,0 millió forint előirányzata az NFA-t terhelő peres ügyek perviteli, illetve egyéb kapcsolódó szakértői kiadásait tartalmazza. Ezek közül is kiemelkedő mértékben a Hubertus Bt. ellen indított keresetek (magyar és osztrák bíróságon vitt perek) kiadásai kerülnek teljesítésre.

Az Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés jogcímcsoport kiadása 400,0 millió forint. Az NFA a 2018. évben is folytatni kívánja a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon felmérését. Az előirányzat a földvagyon auditálásához kötődően felmerülő munkák (a természetbeni és az ingatlan-nyilvántartási állapot, a jogi és a hasznosítási helyzet felmérése, tanúsítvánnyal való dokumentálása) költségeit foglalja magában.

A 2018. évre tervezett elvégzendő munkák különösen

- a jogszabályban előírt Nemzeti Földalap vagyon-nyilvántartásának fejlesztése, teljessé tétele és közhiteles nyilvántartásokkal (ingatlan-nyilvántartás, erdészeti adattár, örökség-és természetvédelmi adatbázisok) való összehangolása,
- a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek ingatlan-nyilvántartási és erdészeti adatainak feldolgozása,
- az adatok vagyon- és szerződés-nyilvántartással való összevetése és átvezetése,
- a termőföld hasznosítási szerződések felülvizsgálata, a földhasználat tárgyát képező földrészletek egyeztetése és a kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének visszamenőleges ellenőrzése, a birtokpolitikai irányelveknek megfelelő hasznosítás érdekében,
- az adatok egységesítése, feldolgozása és vagyon-nyilvántartási rendszerbe történő betöltésének ellenőrzése, felülvizsgálata és auditálása,
- az erdészeti és egyéb vagyonkezelt állomány (mintegy 1,4 millió hektár) területeinek felmérése, állapotának és értékének aktualizálása, valamint a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelő hasznosítás előkészítése.

A feladat folyamatos teljesítését indokolja, hogy a Nemzeti Földalapba rendszeresen kerülnek földrészletek egyrészt a különböző tulajdonosi joggyakorlókkal létrejövő átadás-átvételi

eljárások során, másrészt örökléssel, ingyenes földfelajánlással, vagy vásárlással. A várható fajlagos költség a 2011-2017. évi helyszíni szemléken alapuló földvagyon auditálás egy földrészletre jutó átlagos költségét alapul véve az alábbiak szerint állapítható meg:

- érintett földrészletek száma: 14 815 darab,
- egy földrészletre jutó átlagos költség: 27 000 forint/darab.

Az Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése jogcímcsoport kiadási előirányzatának összege 1 100,0 millió forint. A megalapozott tulajdonosi joggyakorlás szükségessé teszi a jogilag rendezetlen állami tulajdonban lévő termőföldek jogi rendezését, a jogszerűtlen, illetve a valóságnak nem megfelelő állapotok tisztázását az érintett földrészletek minél teljesebb körű hasznosítása érdekében. A feladat végrehajtása folyamatos, mivel az ingatlanok ingatlan-nyilvántartási állapota és művelési ága folyamatosan változik, illetve az állam több jogcímen (például öröklés, vásárlás, végrehajtás, stb.) is szerez a Nemzeti Földalapba tartozó tulajdoni illetőségeket.

Ezen belül is rendezni kell – figyelemmel az Nfatv. 3. § (3)-(3a) bekezdéseiben nevesített – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, valamint az NFA együttes tulajdonosi joggyakorlásába tartozó földrészletek jogi helyzetét.

Az állami erdészetek által vagyonkezelt területből (körülbelül 1 millió hektár) jelenleg 8 496 darab ingatlan alrészlet érintett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával, amelyeknek felülvizsgálata, átvétele és rendezése jelenleg is zajlik. Az erdészeti ingatlanok mellett a 2018. évben is folytatódik a további helytelenül nyilvántartott, vagyonkezelt területek jogi felülvizsgálata és rendezése, amely 105 660 ingatlan alrészletet és mintegy 395 000 hektár területet érint.

Az állami földterületek jogi rendezését követően akár 100 000 hektárt is meghaladó, jelenleg nem, illetve nem a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően hasznosított terület kerülhet hasznosításba bevonásra.

A Bírósági döntésből eredő kiadások jogcímcsoport előirányzata 33,0 millió forint, amely a Nemzeti Földalapot érintő peres ügyek 2018-ban várható bírósági elmarasztalásaira nyújt fedezetet. A teljesülés – annak előre nem látható jellegére tekintettel – külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzott kiadás a peres ügyekről készített ügyvédi jelentéseken és az NFA egyes ügyekben fennálló perbeli helyzetének (várható pernyerés, pervesztés) felmérésén alapul:

- peres ügyek száma: 380 darab,
- ebből a 10,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó ügyek száma 116 darab, amelyeknek összesített pertárgyértéke 10 020 millió forint.

A legnagyobb pertárgyértékű perek földvásárlási kötelezettséget jelentenek, így az ezekhez kapcsolódó esetleges kiadások más előirányzatokon jelentkezhetnek, ennek megfelelően a jogcímcsoport a kisebb pertárgyértékű perek esetleges marasztalásaira nyújt fedezetet.

A 717,0 millió forint összegű Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcímcsoport előirányzata a Nemzeti Földalapba tartozó vagyoni körhöz kapcsolódó, a hasznosításhoz közvetetten kötődő kiadásokat tartalmazza. Ilyen kiadások különösen

- a vagyonnyilvántartás és gazdálkodás szükségleteit kielégítő digitális térképi állomány időszakos frissítésének kiadásai,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz kapcsolódó különféle hatósági határozatok alapján fizetendő kiadások,
- a földtulajdonost terhelő egyéb kiadások (mezőőri járulék, földmérési jelek helyreállítása, stb.),

- a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek után fizetendő általános forgalmi adó megfizetése,
- az NFA és elődei által kiadott tulajdonosi hozzájárulások alapján megvalósított értéknövelő beruházások lejáró haszonbérleti szerződés miatti elszámolása költségeinek finanszírozása.

5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK

A Fejezeti tartalék alcím 500,0 millió forint összegű előirányzata arra szolgál, hogy az év közben felmerülő, és jelenleg nem tervezhető többletfeladatokhoz szükséges források – a költségvetési törvényben lefektetett szabályrendszer betartásával – az NFA rendelkezésére álljanak.

A középtávú tervezés keretében meghatározott 2018. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott a bevételi főösszegtől 1 860,0 millió forinttal, a kiadási főösszegtől 2 191,7 millió forinttal, tér el, amelyeknek főbb okai a következők.

A bevételek tekintetében a termőföld-értékesítési program lefolytatása során szerzett tapasztalatok alapján korábban jelentősebb összegű bevétel került tervezésre a kisebb térmértékű földterületek kérelem alapján történő értékesítésével összefüggésben.

A kiadások tekintetében a termőföld vásárlásra tervezett összeg csökkenése az aktuális piaci trendek figyelembe vételével, míg az Életjáradék termőföldért alcím esetében a rendelkezésre álló pontosabb alátámasztó számításokkal magyarázható. Az Ingatlanok fenntartásával járó kiadások alcím, valamint A vagyongazdálkodás egyéb kiadási alcím egyes jogcímcsoportjait érintő csökkenések döntően a termőföld-értékesítési program lezárásával függnek össze. A fentieken túlmenően a Fejezeti tartalék előirányzata is csökkentésre került.

Budapest, 2017. május „ 0 ”

Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter